PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo con el Reino Unido de conectividad aérea y cooperación en beneficio de los habitantes de las Islas Malvinas, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía

Repone el vuelo semanal São Paulo–Islas Malvinas con escala mensual en Córdoba y encuadra la cooperación en salud de alta complejidad, becas universitarias, ciencia, cultura, deporte y el trabajo humanitario con la Cruz Roja, todo bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía.

Propuesta 89: Malvinas: sin renunciar y sin conflicto
Cuándo: Fase I (agenda con los isleños durante la Fase I)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional manda perseguir la recuperación de las Islas Malvinas respetando el modo de vida de sus habitantes. Ese mandato exige tender vínculos concretos con quienes viven en las Islas, sin que ello implique ceder en la posición sobre la soberanía. El vuelo regular entre San Pablo y las Islas con escala mensual en Córdoba, que funcionó durante años como conexión con el continente, no volvió a operar desde la pandemia. El Acuerdo que se somete a aprobación lo repone, con el compromiso argentino de otorgar en plazo las autorizaciones aeronáuticas y de facilitar los vuelos sanitarios y de emergencia. Suma una agenda de cooperación en beneficio de los habitantes de las Islas: acceso a la atención médica de alta complejidad en establecimientos públicos nacionales, becas en universidades nacionales, cooperación científica en ciencias del mar, investigación antártica y clima, e intercambios culturales y deportivos. Incluye además la continuidad del trabajo humanitario con el Comité Internacional de la Cruz Roja para identificar a los soldados argentinos sepultados en las Islas. Todo el Acuerdo está cubierto por la fórmula de salvaguardia de soberanía, y rige también la declaración interpretativa con las líneas rojas de la República. Su costo es acotado y se atiende con los créditos de los organismos involucrados.

PREÁMBULO

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE CONECTIVIDAD AÉREA Y COOPERACIÓN EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LAS ISLAS MALVINAS El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, «las Partes»), RECORDANDO la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 y los entendimientos posteriores sobre las comunicaciones aéreas con las Islas; TENIENDO EN CUENTA los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas; DESEANDO ampliar los vínculos de los habitantes de las Islas con el continente americano en materia de transporte, salud, educación, ciencia, cultura y deporte; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo establece un servicio aéreo regular entre las Islas Malvinas y el continente americano con escala en el territorio continental argentino, y la cooperación entre las Partes en salud, educación, ciencia, cultura, deporte y asuntos humanitarios, en beneficio de los habitantes de las Islas.

ARTÍCULO 2°.- Fórmula de salvaguardia de soberanía. 1. Nada de lo contenido en el presente Acuerdo, ni ningún acto o actividad que se lleve a cabo como consecuencia de él o durante su vigencia, se interpretará como: a) un cambio en la posición de la República Argentina acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; b) un cambio en la posición del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre esas islas y esos espacios; ni c) un reconocimiento o apoyo de la posición de la otra Parte. 2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo como consecuencia del presente Acuerdo o durante su vigencia constituirá fundamento para afirmar, apoyar o denegar la posición de cualquiera de las Partes acerca de la soberanía o la jurisdicción territorial y marítima sobre esas islas y esos espacios.

Conectividad aérea

ARTÍCULO 3°.- Servicio aéreo. Las Partes acuerdan la operación de un servicio aéreo regular de al menos UNA (1) frecuencia semanal entre la ciudad de São Paulo, República Federativa del Brasil, y las Islas, con UNA (1) escala mensual en la ciudad de Córdoba, República Argentina, en cada sentido, por la o las empresas aéreas que las Partes acuerden.

ARTÍCULO 4°.- Autorizaciones. La República Argentina otorgará a las empresas aéreas acordadas las autorizaciones de sobrevuelo, aterrizaje, escala e itinerarios necesarias para la operación del servicio, conforme su legislación aeronáutica, dentro de los TREINTA (30) días de presentadas las solicitudes completas.

ARTÍCULO 5°.- Facilitación. Las Partes facilitarán los trámites de los pasajeros, las tripulaciones y las cargas del servicio, y los vuelos sanitarios y de emergencia entre las Islas y el territorio continental argentino, cuyas autorizaciones se otorgarán sin demora.

Cooperación con los habitantes de las Islas

ARTÍCULO 6°.- Salud. La República Argentina ofrece a los habitantes de las Islas el acceso a la atención médica de alta complejidad en establecimientos públicos nacionales, conforme un protocolo de derivación que acordarán las autoridades sanitarias de las Partes, en las mismas condiciones que a sus propios residentes.

ARTÍCULO 7°.- Becas universitarias. La República Argentina ofrecerá cada año a los habitantes de las Islas becas para cursar estudios de grado y de posgrado en universidades nacionales, con cursos previos de idioma español cuando sea necesario, en el número que fije cada año y conforme la disponibilidad de las universidades.

ARTÍCULO 8°.- Ciencia. Las Partes promoverán la cooperación entre instituciones científicas en ciencias del mar, investigación antártica y cambio climático, con participación de investigadores de las Islas.

ARTÍCULO 9°.- Cultura y deporte. Las Partes facilitarán intercambios culturales, educativos y deportivos entre las Islas y la República Argentina.

ARTÍCULO 10°.- Asuntos humanitarios. Las Partes continuarán cooperando con el Comité Internacional de la Cruz Roja en la identificación de los soldados argentinos sepultados en las Islas y en la atención de los familiares.

Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Comité de Seguimiento. Las Partes constituirán un Comité de Seguimiento, integrado por representantes de sus Ministerios de Relaciones Exteriores, que se reunirá al menos UNA (1) vez por año para evaluar la aplicación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 12°.- Gastos. Cada Parte sufragará los gastos que le demande la aplicación del presente Acuerdo, conforme sus disponibilidades presupuestarias.

ARTÍCULO 13°.- Duración y denuncia. El presente Acuerdo tendrá duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo por notificación escrita por la vía diplomática; la denuncia surtirá efecto SEIS (6) meses después de recibida. El artículo 2° seguirá aplicándose a los actos realizados durante su vigencia.

ARTÍCULO 14°.- Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.
